

8. 매각대금 분할납부 중인 국유재산에 대한 연체관리 부적정

- 「국유재산법」 제50조(매각대금의 납부) 및 같은 법 시행령 제55조(매각대금의 분할납부)에 따르면 국유재산 매각 시 매각대금을 분할납부할 수 있도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제52조(매매계약의 해제)에 따르면 매수자가 매각대금을 체납할 경우 매매계약을 해제할 수 있으며,
 - 매수자로부터 매각대금에 대한 타당성 있는 납부보장책을 제시 받은 경우 또는 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우에 한하여 매매계약을 해제하지 않을 수 있되, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장 승인을 받도록 되어 있음
- 그런데, ○○○○○부에서 관리하는 국유재산 매각대금 분할납부관리 실태를 점검한 결과
 - 2011. 12. 28. ○○군으로부터 인수한 ‘울산광역시 울주군 소재(전, 245㎡)’ 국유재산에 대하여 2016. 3. 9. 매수자 ○○○와 매매계약(매각금액 : 398,488천 원, 3년 36회 분납)을 체결한 이후
 - 매수자 ○○○가 2016. 7. 28. 납부하여야 할 4회차 분납분 12,358천 원부터 미납하기 시작하여 감사일 현재까지 분납 대금 176,596천 원을 연체하고 있는데도 매매계약을 해제하거나 매매계약 해제 보류 시 필요한 조치도 하지 않고 있는 등

△ [표 11]과 같이 총 9건(연체대금 364,700천 원)의 국유재산 매각대금에 대하여 매수자가 길게는 4년 8개월, 짧게는 1년 3개월 동안 연체중임에도 매매계약을 해제하거나 매수자로부터 타당성 있는 납부보장책을 제시받아 매매계약 해제를 보류하는 등 필요한 조치를 하지 않은 것으로 확인됨¹⁾

[표 11] 분할납부금 12개월 초과 연체된 매각 국유재산 미조치 내역

(단위 : 천 원)

순번	소 재 지	매수자	계약 금액	연체 원금	분납 이자	연체 이자	연체 합계	미조치 기간
----	-------	-----	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ○○○○○부장은 국유재산 분할납부 매각대금 연체 시 매매계약을 해제하거나 부점장 승인을 득하고 매매계약 해제를 보류하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)

1) 감사자료를 요청한 2018. 10. 4. 에서야 부점장 승인을 받아 매매계약 해제 보류 조치함